

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2534	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางลดา พละศักดิ์ศรี	ผู้ร้อง
	นายสมบัติ ทุมดี กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 36

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 10, มาตรา 12

++ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน (ชั้นขอคืนของกลาง) ++

++ โจทก์ฎีกา ++

++

++ คำพิพากษาสั่งออก - รอย่อ

++ แจ้งการอ่านแล้ว / โปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด) ชั้น 4, 5 ++

++

ในคดีร้องขอคืนของกลาง เมื่อได้ความว่าโทรทัศน์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลไม่มีอำนาจสั่งริบ จึงต้องคืนโทรทัศน์ของกลางให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของ

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง ๒๗ คน ตามพระราชบัญญัติการพนัน และริบโทษทัณฑ์สี่หื้อโซนี่ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โทษทัณฑ์ของกลางเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ขอให้สั่งคืนโทษทัณฑ์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่เจ้าของโทษทัณฑ์ของกลางและเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนโทษทัณฑ์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อได้ความว่าโทษทัณฑ์ของกลางเป็นของผู้ร้อง และข้อเท็จจริงเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าโทษทัณฑ์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงต้องคืนให้แก่ผู้ร้อง

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายสุทธินันท์ เสียมสกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย บุญพราหมณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ